



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000125/2009/CA1

///Paraná, 23 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"CANCLINI PABLO LEONARDO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000125/2009/ CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 120/130 vta. por la parte demandada, contra la resolución de fs. 115/118 que rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia apelada con costas en esta instancia a la apelante vencida. Regula los honorarios y tiene presente la reserva efectuada.

Que la sentencia de primera instancia rechazo la excepción de incompetencia planteada; hizo lugar a la demanda entablada y condeno al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en el decreto 2769/93; Resolución del Ministerio de Defensa 1459/93, y decretos 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08 en los haberes mensuales de los actores hasta la vigencia del decreto 1305/12, conforme las pautas vertidas por la CSJN en la causa "Zanotti", con más intereses liquidados a tasa pasiva.

La parte actora contesta el traslado ordenado a fs. 132/138. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 138 vta.

II- a) Que, la impugnante, afirma que la sentencia es arbitraria, por tener una decisiva carencia de fundamentación. En forma preliminar, solicita que se



declare la cuestión abstracta, atento el dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12, que modificaron la cuestión de autos. Posteriormente efectúa un relato sobre las circunstancias de la causa. Seguidamente, plantea que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado. Invoca como novísima jurisprudencia el fallo "Zanotti". Argumenta que el fallo adolece de arbitrariedad normativa y, que, como tal, contraviene la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Manifiesta que la sentencia viola normas de naturaleza federal, y que se apartó de la jurisprudencia sentada por la CSJN.

b) Que la parte actora al contestar el traslado del recurso extraordinario interpuesto por la contraria solicita, se desestime el recurso interpuesto, y que se disponga la ejecución de la sentencia definitiva.

III- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000125/2009/CA1

estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48" (por



ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P.; "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Ed. La Rocca; Bs.As., 1992; p. 429.

IV- Que en cuanto al pedido de la parte actora relativo a la ejecución de la sentencia definitiva, corresponde hacerle saber que deberá ocurrir por la vía pertinente.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante del Estado Nacional por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

Hacer saber a la parte actora lo establecido en el considerando IV

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

